



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO

DI LIQUIDAZIONE

Atto/Delibera N. 135 del 30 dicembre 2020

ORIGINALE/ COPIA- DI DELIBERAZIONE

DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Dissesto Finanziario – Liquidazione fatture a ASSIST S.p.A. per il servizio di supporto alla riscossione coattiva e ingiunzioni fiscali.- a) **Compensi per attività di recupero crediti - AC periodo SETTEMBRE - OTTOBRE 2020;** b) **attività a supporto della riscossione coattiva AC periodo SETTEMBRE-OTTOBRE 2020;** c) **Anticipazione postale massive cui alla Convenzione Assistcoattivo sottoscritta in data 15 novembre 2018.**

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **TRENTA** del mese di **DICEMBRE** alle ore **11,00** nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 nella persona del Dott. Mario PIZZINO ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, ha adottato la presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva, ha approvato la Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 02 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario PIZZINO;
- **che con Delibera n. 01 del 05 febbraio 2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;**

CONSIDERATO: - che questo Commissario ha avviato con sollecitudine una rilevante attività di accertamento sulle entrate comunali di propria competenza, alle quali potrebbe far seguito una successiva

adozione di atti di ingiunzione nei confronti di utenti morosi e riscossione coattiva ai sensi delle vigenti norme in materia;

VISTA:

- la deliberazione commissariale n. 81 del 15/11/2018 riguardante l'approvazione dell'offerta per il prosieguo delle attività di supporto alla riscossione coattiva delle entrate comunali mediante messa a disposizione dell'Ente di un sistema informatico, denominato Assisteweb, fruibile dall'Ente stesso limitatamente al modulo web, utilizzabile via internet, con annessi servizi operativi;

VISTA:

- la convenzione denominata "ASSISTCOATTIVO" sottoscritta in data 15/11/2018 con Assist S.p.A., con relativi allegati e schede tecniche, con la quale sono stati regolati i rapporti per i servizi di riscossione coattiva, e ingiunzione fiscale sulle entrate di competenza di questo O.S.L.;

VISTA:

la deliberazione commissariale n. 87 del 29/11/2018 con la quale è stata approvata e accettata l'offerta presentata da Assist SpA di integrazione della convenzione già stipulata in data 15/11/2018, a seguito della deliberazione commissariale n. 81/2018, e relativa alle pratiche restituite da PosteTributi e già caricate sul sistema informatico Assistweb;

VISTO:

il Codice Identificativo della Gara (CIG) : ZDD25C4E0A;

VISTA:

la fattura elettronica per il servizio a) Compensi per attività di recupero crediti - AC periodo SETTEMBRE - OTTOBRE 2020; b) attività a supporto della riscossione coattiva AC periodo SETTEMBRE-OTTOBRE 2020; c) Anticipazione postale massive cui alla Convenzione Assistcoattivo sottoscritta in data 15 novembre 2018;

a) fatt.n. 2007 PA del 02/12/2020 di euro 3.985,24 IVA compresa (di cui euro 2.322,74 per imponibile, euro 511,00 per IVA al 22% ed euro 1.151,50 esclusi art. 15), *comprensiva dei relativi allegati dimostrativi del servizio de quo, regolarmente acquisita sulla piattaforma informatica dell'Ente Codice Univoco: 5YFPNJ, con prot.Ente n. 6991 del 07/12/2020 e prot.OSL n. 191/OSL in data 16/12/2020;*

VISTA:

la nota prot.n. 6991 del 07/12/2020 del Responsabile del Servizio Finanziario del comune di Squillace, acquisita al prot OSL n.191 in data 16/12/2020, con allegato i documenti fiscali in parola emessi da Assist SpA e relativi allegati riportanti l'esatta ed esplicita rendicontazione e conteggio della fatturazione in questione;

VISTA:

- la nota prot.n. 3043 del 12/06/2020 del Responsabile del Servizio Finanziario del comune di Squillace, acquisita al prot OSL n.78 in data 12/06/2020 con la quale viene trasmessa la nota di credito n. 1072 PA del 09/06/2020 di € 477,75 emessa da Assist spa a storno parziale della fattura n. 469 del 09/03/2020 per errato assoggettamento iva 22SP anziché ES15 regolarmente acquisita sulla piattaforma informatica dell'Ente Codice



Univoco: 5YFPNJ, con prot.Ente n. 3043 del 12/06/2020 e prot.OSL n. 78/OSL in data 12/06/2020 ;

- *la nota prot.n. 3044 del 12/06/2020 del Responsabile del Servizio Finanziario del comune di Squillace, acquisita al prot OSL n.79 in data 12/06/2020 con la quale viene trasmessa la fattura elettronica n. 1073 PA del 09/06/2020 di € 391,60 emessa da Assist spa con la seguente descrizione "Rimissione fattura n. 469 del 09/03/2020 per errato assoggettamento iva", regolarmente acquisita sulla piattaforma informatica dell'Ente Codice Univoco: 5YFPNJ, con prot.Ente n. 3044 del 12/06/2020 e prot.OSL n. 79/OSL in data 12/06/2020*

ACCERTATO: che la/e predetta/e spesa/e è/sono a carico della procedura di liquidazione;

DATO ATTO: - che l'Organo Straordinario della Liquidazione (O.S.L.) non ha personalità giuridica autonoma e di conseguenza non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;

- che seppur straordinario, è un Organo del Comune, finalizzato all'interesse pubblico generale, non è Organo dello Stato e, di conseguenza, non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e, in caso di giudizio, può decidere se avvalersi dei legali convenzionati dell'Ente o procedere ad apposito incarico;

- che l'Organo Straordinario della Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente;

- che è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del Testo Unico, può auto-organizzarsi.

CONSIDERATO: - che la propria attività commissariale sarà ispirata:

- ai principi ed alle disposizioni della parte II, titolo VIII, dell D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che disciplina il risanamento finanziario degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
- alle disposizioni, in quanto compatibili, contenute nel Decreto del presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n.378;
- alle norme del Codice Civile che, per analogia, possano interessare l'attività dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

VISTA: - a) La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 (Supplemento Ordinario n. 99), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", all'art. 1, comma 629, lettera b), ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo l'art. 17-ter, recante il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment)

- b) il relativo Decreto attuativo datato 23 gennaio 2015 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, successivamente modificato con DM del 20 febbraio 2015.

VISTO: - il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO: - il D.P.R. 24 agosto 1993, n.378;

DELIBERA



- 1) La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che le spese derivanti dai suddetti rapporti sono a carico della procedura di liquidazione;
- 3) di prendere atto, altresì, della

- nota prot.n. 3043 del 12/06/2020 del Responsabile del Servizio Finanziario del comune di Squillace, acquisita al prot OSL n.78 in data 12/06/2020 con la quale viene trasmessa la nota di credito n. 1072 PA del 09/06/2020 di € 477,75 emessa da Assist spa a storno parziale della fattura n. 469 del 09/03/2020 per errato assoggettamento iva 22SP anziché ES15 regolarmente acquisita sulla piattaforma informatica dell'Ente Codice Univoco: 5YFPNJ, con prot.Ente n. 3043 del 12/06/2020 e prot.OSL n. 78/OSL in data 12/06/2020 ;

- nota prot.n. 3044 del 12/06/2020 del Responsabile del Servizio Finanziario del comune di Squillace, acquisita al prot OSL n.79 in data 12/06/2020 con la quale viene trasmessa la fattura elettronica n. 1073 PA del 09/06/2020 di € 391,60 emessa da Assist spa con la seguente descrizione "Rimissione fattura n. 469 del 09/03/2020 per errato assoggettamento iva", regolarmente acquisita sulla piattaforma informatica dell'Ente Codice Univoco: 5YFPNJ, con prot.Ente n. 3044 del 12/06/2020 e prot.OSL n. 79/OSL in data 12/06/2020;

- 4) di impegnare e liquidare a carico della procedura di liquidazione del dissesto la spesa complessiva di euro 3.899,09 al lordo dell'IVA pari ad euro 424,85 relativa al servizio di "a) Compensi per attività di recupero crediti - AC periodo SETTEMBRE - OTTOBRE 2020; b) attività a supporto della riscossione coattiva AC periodo SETTEMBRE- OTTOBRE 2020; c) Anticipazione postale massive cui alla Convenzione Assistcoattivo sottoscritta in data 15 novembre 2018 con Assist S.p.A., secondo la fattura n. 2007 PA datata 02/12/2020 che allegata alla presente ne forma parte integrante e



		imponibile	iva	totale
fattura	2007	3.474,24	511,00	3.985,24
nota credito	1072	-391,6	-86,15	- 477,75
fattura	1073	391,6	0	391,60
totale		3.474,24	424,85	3.899,09

- 5) di emettere il relativo mandato di pagamento di euro 3.899,09 a favore del comune di Squillace (CZ) , quale sostituto d'imposta , per l'applicazione delle ritenute di legge pari ad euro 424,85 (da versare al Tesoro dello Stato ai sensi della normativa vigente -Split Payment) e per il successivo pagamento della somma totale di euro 3.474,24 (imponibile) a favore di Assist S.p.A. con sede in Strada Torino n. 34/36 BEINASCO (TO) cap: 10092 con codice fiscale 10596000017, previa acquisizione del DURC online e dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e legge 136 del 13/8/2010 "Tracciabilità dei Flussi Finanziari", nonché verifica Equitalia per eventuali inadempimenti ex art.48 bis del D.P.R.602/73;
- 6) di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Squillace di regolarizzare i suddetti documenti contabili e a trasmettere con tempestività copie dei relativi mandati di pagamento per l'esigenza de qua a questo Commissario Straordinario di Liquidazione;
- 7) di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio comunale competente, che provvederà a fornire la relativa attestazione;

- a) all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
 - b) sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.squillace.cz.it;
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 e di dare incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
- 9) di dare incarico al Responsabile Affari Generali dell'Ente per la trasmissione della presente:
- al Responsabile del Servizio Finanziario del comune di Squillace (CZ) rag.Facciolo Eraldo;
 - al Sindaco del Comune di Squillace

Alle ore 11,30 termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(dott. Mario PIZZINO)

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000